

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1447/2537

นาย แดง แจ่ม สว่าง ฯ
นาย คำนึ่ง สอง นา ค กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249

แม้โจทก์จะเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาตามทุนทรัพย์ 280,000 บาทซึ่งเป็นการรวมเอาราคาที่ดินพิพาทจำนวน 80,000 บาท กับค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยจำนวน 200,000 บาท เข้าด้วยกันก็ตามแต่ฎีกาของโจทก์มิได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องค่าเสียหายว่าโจทก์ยังประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยตามฟ้อง จึงเท่ากับว่าโจทก์ไม่ได้ฎีกาในประเด็นนี้ ฎีกาของโจทก์มีเพียงประเด็นว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ เมื่อราคาที่ดินพิพาทไม่เกิน200,000 บาท คดีโจทก์ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 38/2498เนื้อที่ 120 ไร่ จำเลยทั้งสองได้นำเจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดที่ดิน และนำชี้แนวเขตที่ดินล้าเข้าไปในเขตที่ดินของโจทก์เนื้อที่2 ไร่ โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านการรังวัด การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอน

บ้านออกไปจากที่ดินของโจทก์ และทำที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม กับให้
จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย 200,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของสิทธิครอบครองและไม่เคยเข้าครอบ
ครองที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3241 ซึ่งอยู่
ติดกับที่ดินพิพาทจำเลยทั้งสองได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามโฉนด
ดังกล่าวและที่ดินพิพาทตลอดมาเป็นเวลา 20 ปีเศษแล้ว โจทก์ไม่เคยโต้แย้งการ
ครอบครองของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม นายสมจิต แฉ่งสว่าง ทายาทและผู้จัดการ
มรดกของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาตามทุนทรัพย์
280,000 บาท ซึ่งเป็นการรวมเอาราคาที่ดินพิพาทจำนวน 80,000 บาท กับค่าเสีย
หายที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยจำนวน 200,000 บาท เข้าด้วยกันก็ตาม แต่ฎีกาของ
โจทก์มิได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องค่าเสียหายว่าโจทก์ยังประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากจำเลยตามฟ้องเพื่อให้ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อีกหรือไม่
จึงเท่ากับว่าโจทก์ไม่ได้ฎีกาในประเด็นนี้ ฎีกาของโจทก์จึงมีเพียงประเด็นว่าที่ดิน
พิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่เพียงประเด็นเดียวฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จ

จริง เมื่อคดีนี้ราคาที่ดินพิพาทไม่เกิน 200,000 บาท คดีโจทก์ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาใน
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

พิพากษายกฎีกาของโจทก์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>